

Nr. 150 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 13. Oktober 1936

R 43 II/1510a, Bl. 25 Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

An die Herren Reichsminister

Betrifft: Beteiligung der Akademie für Deutsches Recht an der Gesetzgebung.

Der Führer und Reichskanzler hat mich beauftragt, den Herren Reichsministern folgendes bekanntzugeben:

Die Einheitlichkeit der deutschen Rechtserneuerung und die Notwendigkeit ihrer beschleunigten Durchführung machen die engste Zusammenarbeit aller an der Gesetzgebung beteiligten Stellen erforderlich. Die Akademie für Deutsches Recht hat auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 605)² die Aufgabe, die Neugestaltung des deutschen Rechtslebens zu fördern und in enger dauernder Verbindung mit den für die Gesetzgebung zuständigen Stellen das nationalsozialistische Programm auf dem gesamten Gebiet des Rechts zu verwirklichen.

Der Führer und Reichskanzler hat deshalb den Wunsch³, daß bei der Vorbereitung von Gesetzen, die für die künftige Entwicklung des Rechts in nationalsozialistischem Sinne von grundsätzlicher Bedeutung sind, der federführende Herr Reichsminister in den ihm geeignet erscheinenden Fällen⁴ die Akademie für Deutsches Recht so rechtzeitig verständigt, daß sie Gelegenheit hat, zu den Problemen Stellung zu nehmen.

Diese Anordnung gilt nicht für die Vorbereitung von Gesetzen, die einer besonderen Geheimhaltung bedürfen oder eilbedürftig sind.

¹ Umdruck: R 22/198, Bl. 163f. – Den RdErl. hatte der Geschäftsführer der ADR, Kurt Lasch, mit Schreiben an MDgt. Meerwald vom 1. 9. 1936 erbeten; R 43 II/1510a, Bl. 15f. Nach einem einleit. Absatz (in die Endfassung nahezu wörtl. übernommen als Abs. 2) war folg. Text vorgeschlagen: „Ich ordne daher für sämtliche Reichsministerien an, daß alle Gesetzesvorlagen von grundsätzlicher Bedeutung vor ihrer Einbringung in das Kabinett der Akademie für Deutsches Recht zur Kenntnis gebracht werden und daß ihr Gelegenheit zur gutachtlichen Stellungnahme gegeben wird.“ Lammers hatte diesen Entwurf am 30. 9. Hitler vorgetragen, der ihn im Prinzip billigte, aber noch „starker Vorbehalte und Einschränkungen“ bedürftig befand; s. FV 439*.

Auf telefon. Rückfrage von MD Wienstein hatte MR Kritzinger am 3. 10. 1936 zur Haltung des RJuM ausgeführt, daß die Beteiligung der ADR bisher „je nach der Zweckmäßigkeit im einzelnen Fall ganz verschieden gehandhabt“ werde: Da die ADR im wesentl. in ihren Ausschüssen arbeite, scheide eine Mitarbeit bei allen eiligen oder bes. vertraul. Gesetzen von vornherein aus. Bei den Strafrechtsnovellen der letzten Jahre sei sie nicht beteiligt worden, im übrigen aber habe man sie meist in einem sehr frühen Stadium zur Mitarbeit herangezogen. Nach seiner, Kritzingers, Ansicht „werde man auch in Zukunft nicht bindend vorschreiben können, daß der Akademie bei allen Gesetzen von grundsätzlicher Bedeutung vor ihrer Einbringung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben sei. Es müsse vielmehr dem zuständigen Minister Vorbehalten bleiben, ob er eine Mitarbeit der Akademie für möglich halte und in welchem Stadium er die Akademie beteilige“. Vm. Kritzingers, 5. 10. 1936; R 22/12, Bl. 68b. Wienstein, der diese Meinung teilte, fertigte daraufhin einen neuen Entwurf, der am 7. 10. an StS Pfundtner und StS Schlegelberger übersandt und, nach Vorschlag weniger sprachl. Änderungen, am 12. 10. durch Lammers Hitler abschließ. vorgetragen und ausgefertigt wurde; R 43 II/1510a, Bl. 17–24; R 22/198, Bl. 189–191; FV 462*. Zum Vorgang insges. vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 747f.

² Gesetz über die Akademie für Dt. Recht; s. ARH I/2, Nr. 376 P. 15.

³ So formuliert auf Vorschlag Pfundtners und Schlegelbergers anstatt: „... hat daher angeordnet“ im Entwurf Wiensteins; R 43 II/1510a, Bl. 20, 22.

⁴ Einschränkung „in den ihm geeignet erscheinenden Fällen“ eingefügt auf Wunsch des RIM und RJuM; ebd.

Eine Verzögerung der Gesetzgebungsarbeit darf durch die Heranziehung der Akademie für Deutsches Recht keinesfalls entstehen. Hierfür trägt der federführende Reichsminister die Verantwortung.

Dr. Lammers

Zitierhinweis

Nr. 150 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 13. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d150>